



Copia

CITTÀ DI SQUILLACE

- PROVINCIA DI CATANZARO -

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 68 Registro delle Delibere
del 30/08/2023

OGGETTO

Approvazione schema di convenzione per la concessione di un'area di proprietà del comune di Squillace distinta catastalmente al foglio di mappa n° 30 p.lle n°27, 28, 86 e 453 per la realizzazione di un centro sportivo denominato "Bellavita Padel Club".-

**PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL
D.LGS. N. 267 DEL 18.08.2000**

Settore Tecnico

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile di Settore

Settore Finanziario

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile.

Il Responsabile di Settore

L'anno 2023 del giorno trenta mese di settembre alle ore 13:15 nella sala delle adunanze del suddetto Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone seguenti:

N.	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	Muccari	Pasquale	Sindaco	☒ SI ☐ No
2	Carabetta	Stefano	Vicesindaco	☒ SI ☐ No
3	Talotta	Rosetta	Assessore	☒ SI ☐ No
4	Caccia	Francesco	Assessore	☐ SI ☒ No
5	Trombetta	Mariella	Assessore	☐ SI ☒ No

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

Il Sindaco Dott. Pasquale Muccari - Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- è obiettivo dell'Amministrazione Comunale promuovere progetti di valorizzazione e di riqualificazione dei luoghi pubblici al fine di migliorarne la fruibilità e le potenzialità a vantaggio della collettività e degli operatori economici;
- il Comune di Squillace è proprietario di un appezzamento di terreno ricadente nel N.C.E.U. al Foglio di Mappa n°30 P.lle n° 27, 78, 86 e 453;
- l'area di verde pubblico, per come sopra identificata, risulta non adeguatamente sfruttata e soggetta all'incuria del tempo;
- è pervenuta l'istanza, acquisita al protocollo generale dell'Ente con prot. n° 5007 del 30/08/2022, della Ditta Fortunato Zangara, di Concessione di un'area appartenente al patrimonio indisponibile comunale, sita a Squillace lido in via Nausicaa, censita al N.C.E.U. del Comune di Squillace al Foglio di Mappa n° 30 P.lle n° 27, 78, 86 e 453, ed avente una destinazione ZTO "verde attrezzato e servizi";
- per tale area è stato indetto apposito Avviso pubblico per l'acquisizione di eventuali altre manifestazioni d'interesse ai fini della Concessione in uso;
- al protocollo generale dell'Ente non sono pervenute altre istanze;

Considerato che con l'accoglimento della proposta della società FG Bellavita S.r.l. si fissano le clausole contrattuali della Concessione d'uso ed in particolare: la durata, il canone e l'obbligo di riconsegnare l'area nella sua conformazione originale;

Posto che il Padel è stato riconosciuto dal C.O.N.I. nel 2008, attraverso l'inserimento del Settore Padel nell'ambito della Federazione Italiana Tennis, e che tale pratica sportiva è di crescente diffusione su tutto il territorio italiano;

Rilevato che nel territorio comunale è presente un solo campo di Padel, situato all'interno del polifunzionale "Cassiodoro Sporting Center";

Ritenuto quindi positivo consentire di ampliare l'offerta sportiva nel territorio comunale e consentire la possibilità di praticare questa recente attività sportiva;

Visto l'allegato schema di "Convenzione", composto da n. 14 articoli, che prevede una gestione avente durata di 10 anni decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, rinnovabili per altri 10 anni;

Visto in particolare l'art. 2 "Obblighi della Convenzione" che prevede un canone annuo che il concessionario verserà in favore del Comune di Squillace, di importo pari a € 1.000,00 (Euro mille/00) da versare all'Amministrazione Comunale in una rata annuale;

Ritenuto, pertanto, opportuno concedere l'area in questione con una convenzione ponendo a carico del concessionario i costi per la manutenzione ordinaria, per l'illuminazione e facendo pagare allo stesso un canone forfettario pari a € 1.000,00 (Euro mille/00);

Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 sotto il profilo della regolarità tecnica, dal responsabile del servizio competente;

Riconosciuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e viene integralmente richiamata e di seguito riportata;

1. **di darsi atto che** l'Amministrazione Comunale intende procedere con l'affidamento della gestione e del diritto di superficie finalizzato alla costruzione ed all'utilizzo di un centro sportivo denominato "Bellavita Padel Club" sul terreno ricadente nel N.C.E.U. al Foglio di Mappa n°30 P.lle n° 27, 78, 86 e 453;

2. **di approvare** conseguentemente, per le motivazioni espresse in narrativa, l'allegato schema di "Convenzione", composto da n. 14 articoli avente durata di 10 anni decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, dandosi atto che l'Amministrazione Comunale incasserà annualmente il canone di concessione pari a € 1.000,00 (Euro mille/00);
3. **di demandare** al Responsabile del Settore Tecnico le eventuali determinazioni in merito per rendere esecutivo quanto stabilito con il presente atto, sottoscrivendo la Concessione con la società FG Bellavita S.r.l. con sede a Squillace (CZ), in Via Nausica n° 21 .

Successivamente, ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di attribuire al presente atto immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000, stante la necessità di velocizzare le attività per implementare l'offerta sportiva dell'impianto comunale;

letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to Dott. Pasquale Muccari

Il Segretario comunale
f.to Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio online, si certifica che questa delibera, ex art.32 comma 5 Legge 18 giugno 2009 n.69 è stata pubblicata il _____ e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Addì _____

Il Segretario comunale

Dott.ssa Giuseppina Ferrucci



La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000.

☒ Poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4)

☐ Decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3)

Data _____

L'ufficio di Segreteria



È copia conforme all'originale

Il Segretario comunale
Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

